**МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС**

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-2,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15170
Утас: (+976) 7000 0222, (+976-51) 26 29 31
Цахим шуудан : info@nhrcm.gov.mn
Цахим хуудас : www.nhrcm.gov.mn

2025.05.30. № 01/979

танай_____-ны № _____-т

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН
ГИШҮҮН П.САЙНЗОРИГ ТАНАА

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН
САЙД О.АЛТАНГЭРЭЛ ТАНАА

Санал хүргүүлэх тухай

Танаас ирүүлсэн Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хувьд дэмжиж, дараах саналыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Хуулийн төслийн 1 дүгээр зүйл.Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.7 дахь хэсгийн “хохирогчид” гэсний дараа “тухайн жилд багтаан шүүхийн шийдвэрт заасан үнийн дүнгээр нэг удаа,” гэж нэмж, “... шууд ...” гэснийг нарийвчлан тодорхойлох;

Үндэслэл, шаардлага: 2024 оны байдлаар нөхөн төлбөр авахаар тогтоосон 516 хохирогчоос 261 хүн хохирол, нөхөн төлбөрөө бүрэн авч чадаагүй байна. Иргэдээс Комисст ирүүлж байгаа мэдээллээс үзэхэд Гэмт хэргийн хохирогчид төрөөс нөхөн төлбөр олгох журамд зааснаар нөхөн төлбөр авахаар тогтоогдсон хүн шүүхийн шийдвэрт заасан нөхөн төлбөрийн хэмжээг нэг удаагийн шийдвэрээр бүрэн авч чадахгүй, улсын төсвөөс хуваарилсан төсвийн хэмжээнд тааруулан жил жилээр хуваан авч байгаа нь эд хөрөнгө, эрүүл мэндээ сэргээх, амьдралын чанараа дээшлүүлэх, алдагдсан боломжоо нөхөхөд хүндрэл учруулж байгааг дурджээ. Тухайлбал 290 сая төгрөгийн нөхөн төлбөр авахаар тогтоогдсон хүнд төсөвтөө тохируулан 2-10 жилийн хугацаанд хуваан олгож байгааг шийдвэрлэж өгөхийг хүссэн. Комиссоос Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 24 дэх илтгэлдээ “Шударгаар шүүлгэх эрх” сэдвийн хүрээнд Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулиар нөхөн төлбөр олгож буй байдалд дүн шинжилгээ хийж, “Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн дагуу нөхөн төлбөр олгохоор шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрийг богино хугацаанд шийдвэрлэж, хохирогчийн зөрчигдсөн эрхийг сэргээх арга хэмжээг тухайн жилд нь шийдвэрлэж байхыг холбогдох хуулиар зохицуулах нь зүйтэй гэж дүгнэж, 1. гэмт хэргийн хохирол нөхөн төлүүлэх сангийн тухай хуулийн хэрэгцээ шаардлагыг судалж, шийдвэрлэх, гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлыг нөхөн төлөх төсвийг гэм буруутай этгээдээс гаргуулсан мөнгөн төлбөр, гэмт хэрэг, зөрчлийн торгууль, хүүгийн орлого, авлигын улмаас хураагдсан хөрөнгө орлого, бусад эх үүсвэрээс бүрдүүлэхээр тусгах; 2. Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн дагуу нөхөн төлбөр олгохоор шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрт заасан нөхөн төлбөрийг тухайн жилд бүхэлд нь шийдвэрлэж байх эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгох;” саналыг Улсын Их Хуралд хүргүүлсэн.

15002161

2. Хуулийн төслийн 3 дугаар зүйл.Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.4 дэх хэсгийн “13.3 дугаар зүйл /Хүн барьцаалах/” гэсний дараа “13.9 дүгээр зүйл /Хууль бусаар баривчлах, саатуулах/”, “16.7 дугаар зүйл /Хүүхэдтэй хэрцгий харьцах/” гэсний дараа “16.10 дугаар зүйл /Хүүхдээр тэвчишгүй хөдөлмөр эрхлүүлэх/” гэж тус тус нэмж тусгах;

Хэрэгцээ, шаардлага: Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисст сүүлийн 5 жилийн байдлаар нийт 4,165 гомдол ирсэн байна. Үүнээс халдашгүй чөлөөтэй байх эрхийн хүрээнд 722 гомдол ирснээс эрүү шүүлтээс ангид байх эрхтэй холбоотой 157, хууль бусаар баривчлахтай холбоотой 61, хууль бусаар цагдан хорихтой холбоотой 257 гомдол, шударгаар шүүлгэх эрхийн хүрээнд нийт 834 гомдол ирснээс хилс хэрэгт холбогдсон тухай 328, нотлох баримт шалгуулах асуудлаар 55, шүүхэд гомдол гаргах талаар 102, хууль зүйн туслалцаа авах 297, хохирол нөхөн төлүүлэх 52 гомдол тус тус иржээ. Түүнчлэн Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын дур зоргоор саатуулах асуудал хариуцсан Ажлын хэсгийн урьдчилсан дүгнэлтэд сэжигтнийг баривчлах ажиллагааны 98-99 хувь нь ямар ч шүүхийн шийдвэргүйгээр хийгдсэн, цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг шийдвэрлэх шүүхийн хэлэлцүүлэг үр дүнгүй явагддаг, хорих ангиуд дахь хүний эрхийн нөхцөл байдал сайнгүй байгаа талаар дурдсан байдаг.

Мөн хүүхдээр аюултай ажил, эрүүл мэнд, бие бялдар, оюун санаанд нь хохирол учруулахуйц хориглосон ажил, үйлчилгээ эрхлүүлсний улмаас тэдний эрүүл мэндэд хүнд, хүндэвтэр хохирол учирсан тохиолдолд холбогдох эмчилгээний зардал, сэтгэл санааны хохирлоо нөхөн барагдуулах эрх зүйн зохицуулалтыг орхигдуулсан байна. Комиссоос 2023 онд хийсэн Хүүхдийн хөдөлмөрийн чанарын судалгаагаар Монгол Улсад ажил хийдэг, ялангуяа тэвчишгүй болон аюултай хэлбэрийн хөдөлмөр эрхэлдэг хүүхдүүд цөөнгүй байгаа боловч тэдний эрхийг хамгаалах, хөдөлмөрөөс хөндийрүүлж нийгэмд эргэн нэгтгэхэд чиглэсэн эрх зүйн зохицуулалт, тогтолцоо төдийлөн үр дүнтэй хэрэгжихгүй байна. Хүүхэд өмнө нь ажил, хөдөлмөр эрхэлж байсан туршлагагүйн улмаас гэрээ, хэлцэл байгуулсан ч учирч болох эрсдэлийг тооцоолон өөрт ашигтай байдлаар тохиролцох, учирсан хохирол, гэм хорыг нөхөн төлүүлэхээр шаардах чадваргүйн улмаас ажил олгогчийн хууль, гэрээ зөрчсөн үйлдлийг эсэргүүцэхгүйгээр хүнд, хортой, аюултай нөхцөлд дуулгавартайгаар ажиллаж эрхээ зөрчүүлэх, санхүүгээр хохирох, биеийн болон сэтгэл санааны хүчирхийлэлд өртөх, гэмтэж бэртэх, ёс зүйн доройтолд орох, цаашилбал боолчлол, гэмт хэрэг, зөрчилд өртөх, хохирох тохиолдол гарч байна. Түүнчлэн хэт олон цагаар эсвэл олон өдрөөр ажиллах, ажлын байранд хийх ажил болон гүйцэтгэх нөхцөл тодорхойгүй байх, цалингүй эсвэл бага цалинтай ажиллах, цалингаа үндэслэлгүй хасуулах, цалин хөлсөө эцэг, эх, асран хамгаалагч болон зуучлагч зэрэг бусад этгээдэд суутгуулах эсвэл шууд өгөх, нийгмийн хамгаалалд хамрагдах боломжгүй байх, боловсролын үйлчилгээнд хамрагдахгүй, нийгмийн амьдралаас тусгаарлагдсан нөхцөлд ажил, хөдөлмөр эрхлэх зэрэг боолчлолын шинжтэй нөхцөлүүд хүүхдийн хөдөлмөрийн харилцаанд тулгарах нь элбэг байна гэж дүгнэсэн.

3. Хуулийн төслийн 3 дугаар зүйл.Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.5 дахь хэсэгт “Гэмт хэргийн хохирогчид нөхөн төлбөр олгох сангийн хөрөнгийг Эрүүгийн хуулийн Арван хоёрдугаар бүлэг /Хүний бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг/-т заасан гэмт хэргийн улмаас хохирогчийн сэтгэцэд учирсан хор уршигт нөхөн төлбөр олгоход зарцуулна.” гэж нэмж тусгах;

Хэрэгцээ, шаардлага: НҮБ-ын Гэмт хэргийн гэрч болон хохирогч хүүхдүүдийн асуудалтай холбогдох шүүх эрх зүйн үйл ажиллагааны журмын 8.35 дугаар зүйлд "хохирогч хүүхдийг нөхөн олговроо бүрэн авах, эргэн нийгэмжих, нөхөн сэргээхэд бололцоотой бүхий л тохиолдолд түүнд учирсан хохирлыг барагдуулах. Хохирол барагдуулах ажиллагаа нь хүртээмжтэй, хүүхдийн ашиг сонирхлыг харгалзан үзэх" гэж заасан. НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн хороо Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцын хэрэгжилтийн талаарх Монгол Улсын гурав, дөрөвдүгээр тайланг хэлэлцээд " ... бэлгийн хүчирхийллийн хохирогч болсон хүүхдүүдэд хамгаалал, нөхөн сэргээх тусламж хангалттай хүрдэггүй ..." гэж дүгнэсэн. Цагдаагийн байгууллагын мэдээллээс Эрүүгийн хуулийн 12 дугаар бүлэгт заасан гэмт хэрэгт сүүлийн 5 жилийн байдлаар 2,207 (2020 онд 248, 2021 онд 362, 2022 онд 458, 2023 онд 541, 2024 онд 598) хүүхэд өртсөн бөгөөд хохирсон хүүхдийн тоо өмнөх онтой харьцуулахад 2021 онд 16.7 хувь, 2022 онд 22.4 хувь, 2023 онд 9.6 хувь, 2024 онд 9 хувиар тус тус өссөн байна. Бэлгийн хүчирхийллийн хохирогч хүүхдийн тоо жил бүр өсөж байгаа ч хохирогчид учирсан хохирол, хор уршгийг тодорхойлж, мөнгөн хэлбэрээр тооцох, сэтгэл санааны хохирол болон охин хальсыг нөхөн төлүүлэх асуудал орхигддог байна. Иймд бэлгийн хүчирхийллийн хохирогч хүүхдийн бие махбод болон сэтгэл санаанд учирсан хохирол, гэмт хэргийн улмаас гарсан бусад зардлуудыг бодитоор тооцон тодорхойлох, үндсэн хэргийн хамт шийдвэрлэх, хохирогч хүүхдэд нөхөн төлбөрийг эхний ээлжид төрөөс олгох, дараа нь төр гэм буруутай этгээдээс гаргуулах зохицуулалт хийх шаардлагатай байна.

4. Хуулийн төслийн 3 дугаар зүйл.3асгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.5 дахь хэсгийн "хэлмэрч" гэсний дараа "дохионы хэлний хэлмэрч, орчуулагчийн" гэж нэмж тусгах;

Хэрэгцээ, шаардлага: Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн хороонд Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн байгууллагуудаас илгээж буй Сүүдэр илтгэлд "Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 9.4 дэх хэсэгт, мөн Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 27.4-д дохионы хэлний хэлмэрч, орчуулагчийн зардлыг төр хариуцна гэж хуульчлагдсан хэдий ч орчуулагч, хэлмэрчийн үйлчилгээний төлбөрийг аль байгууллагын төсөвт тусгах нь тодорхойгүй байна. Тиймээс сонсголгүй хүн дохионы хэлний хэлмэрчийн үйлчилгээ авах нөхцөлийг бүрдүүлж хэлмэрчийн нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх тогтолцоог бий болгох. Шинжээч, мэргэжилтэн, орчуулагч, хэлмэрч урамшуулал авах эрхтэй" гэсэн заалт байдаг хэдий ч орчуулагч, хэлмэрчийн зардлыг нь төсөвт тусгадаггүйгээс дохионы хэлмэрч орчуулагч нь хөлсгүй ажиллах сонирхол бага болсон." гэж дүгнэсэн. Түүнчлэн Комисст ирсэн мэдээллээр хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны үеэр хөгжлийн бэрхшээлтэй бэлгийн хүчирхийллийн хохирогчоос мэдүүлэг авахдаа орчуулагч, хэлмэрч байхгүй гэсэн үндэслэлээр хохирогчийн хүүхдээр хэлмэрч, орчуулга хийлгүүлж мэдүүлэг авсан тохиолдол гарсан байна.

5. Хуулийн төслийн 3 дугаар зүйл.3асгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.6 болон 10.7 дахь хэсгийн "дотоодын" гэснийг хасах;

Хэрэгцээ, шаардлага: Хохирогчийн нөхөн төлбөр гаргуулах нэхэмжлэлийг дотоодыг эмнэлгийн байгууллагын төлбөрийн баримтад үндэслэн тогтоохоор зохицуулсан нь хохирогчийн зөрчигдсөн эрхийг сэргээхэд хязгаарлалтыг тогтоож байна. Иймд эрүүл мэндийн байгууллагын дүгнэлт бодитой эсэх, холбогдох зардал, нөхцөл байдлыг үнэлж, шүүх шийдвэрлэх зохицуулалтыг нэмж тусгах нь зүйтэй байна.

6. Хуулийн төслийн 3 дугаар зүйл.Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.11 дэх хэсгийн “... ажлыг сан хариуцан ...” гэснийг нягтлах.

Хэрэгцээ, шаардлага: Гэмт хэргийн хохирлыг нөхөн барагдуулах сангаас хохирогчийн хохирлыг барагдуулахад зарцуулсан хөрөнгийг буруутай этгээдээс гаргуулах ажлыг сан хариуцна гэсний “сан” гэдэгт ямар байгууллагыг хамруулж байгаа, сангийн бүтэц бүрэлдэхүүний талаар нарийвчлан зохицуулаагүй байна.

ДАРГА Д.СҮНЖИД